

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

02. Konu — Temsil ve Gümrük Müşavirliği

Kısa Soru-Cevap · 85 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 02 — Temsil ve Gümrük Müşavirliği

Kaynak: 2-TEMSİL.docx (GK m.5, 225–230; GY m.561–573; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 71; Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Seri No: 1). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Temsil (GK m.5; GY m.561/1)

#	Soru	Cevap
1	Kişiler gümrük idarelerindeki işleri için temsilci tayin edebilir mi?	Evet; bütün kişiler gümrük mevzuatıyla öngörülen tasarruf ve işlemler için temsilci tayin edebilir. (GK m.5)
2	Temsilcinin TGB'de yerleşik olması şartının istisnası kimlerdir?	Transit taşımacılık yapan veya arızı olarak beyanda bulunan kişiler. (GK m.5)
3	Doğrudan temsilde temsilci nasıl hareket eder? ★ 2022	Başkasının adına ve hesabına. (GK m.5)
4	Dolaylı temsilde temsilci nasıl hareket eder? ★ 2022	Kendi adına, ancak başkasının hesabına. (GK m.5)
5	Temsilcinin gümrük idaresine karşı üç zorunluluğu nedir? ★ 2021	Temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan/dolaylı olduğunu belirtmek, temsil yetki belgesini ibraz etmek. (GK m.5; GY m.561/1)
6	Başkası adına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da yetkisi olmadan başkası adına hareket ettiğini beyan eden kişi nasıl sayılır?	Kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. (GK m.5)
7	Gümrük idarelerinde kimler dolaylı temsilci olarak iş takip edebilir?	GK m.225/1'de belirtilen kişiler. (GK m.5)

Gümrüklerde İş Takibi (GK m.225; GY m.561)

#	Soru	Cevap
8	GOİK faaliyetleri kimler tarafından ve hangi temsil yoluyla takip edilir? ★ 2023	Sahipleri ve adlarına hareket edenler doğrudan temsil; gümrük müşavirleri dolaylı temsil yoluyla. (GK m.225/1)
9	Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi hangi eşya için mümkündür?	Geçerli vekaletnameyle, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ve özel kullanıma mahsus taşıt araçları için. (GK m.225/1)
10	Posta ve hızlı kargo kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilecek eşyanın miktar ve değerini kim belirler? ★ 2021	Cumhurbaşkanı. (GK m.225/1)
11	Posta ve hızlı kargo eşyasında kimler dolaylı temsilci olabilir; vekaletname aranır mı?	Posta idaresi veya hızlı kargo şirketleri; vekaletname ibraz edilmeksizin dolaylı temsilci olarak sonuçlandırabilir. (GK m.225/1; GY m.561/2)
12	Tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla kimler takip edebilir?	Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları; özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli. (GK m.225/2)

#	Soru	Cevap
13	Özel hukuk tüzel kişinin doğrudan temsille iş takibi yapacak personeline hangi şartlar aranır?	GK m.227/1'deki şartlar; (g) staj ve (h) sınav bentleri hariç. (GY'ye göre kanuni temsilciler bu şarttan hariçtir.) (GK m.225/2; GY m.561/4-a)
14	Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeciler kuruluş temsilcileri hangi işlemleri takip edebilir? ★ 2025	Taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini, doğrudan temsil yoluyla. (GK m.225/2; GY m.561/4-ç)
15	Temsilcilerde sağlık şartı nedir; tereddütte ne yapılır?	Faaliyetlerine engel hastalık bulunmamalı; tereddütte Müsteşarlık tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan rapor isteyebilir. (GK m.225/2)
16	Dolaylı temsil yoluyla iş takibi için nasıl bir vekaletname gerekir? ★ 2021	Eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletname; kamu kurum ve kuruluşlarının vekaletnamelerinde noter onayı aranmaz. (GY m.561/3)
17	Vekaletnamede en az hangi hususlar yer alır?	Tarafların açık adresi, vergi dairesi ve sicil no; işin amacı ve kapsamı; karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükler; vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi; temsilin türü. (GY m.561/3)
18	Doğrudan temsille iş takibi yapacak kişinin belgeleri eksikse BİLGE kullanıcı kodu ne olur?	Kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur. (GY m.561/4-b)
19	Kamu tüzel kişisi memurları beyannameyi imzalarken neye dikkat eder?	Durumları resmi belgeyle ispat edilir; imzalarının yanına kuruluş unvanını eklerler. (GY m.561/4-c)
20	Vekaletname veya temsilname ibraz etmeyenler iş takip edebilir mi?	Hayır, iş takip etmeleri yasaktır. (GY m.561/5)

Gümrük Müşaviri, Yardımcısı ve Stajyer (GK m.226; GY m.561/6–8)

#	Soru	Cevap
21	Gümrük müşavirleri hangi işlemleri takip edebilir?	Her türlü gümrük işlemini. (GK m.226/1)
22	Gümrük müşavir yardımcısı nasıl iş takip eder; sınırlandırmaya kim yetkilidir?	Bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına iş takip eder; sınırlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. (GK m.226/2)
23	Stajyerler gümrük idarelerinde iş takibi yapabilir mi? ★ 2022	Hayır, yapamaz. (GK m.226/3)
24	GMV ve stajyerlerin fiillerinden doğan mali sorumluluk kime aittir?	Yanında çalıştıkları gümrük müşavirine. (GK m.226/4)
25	GMV muayenede ne yapabilir, ne yapamaz? ★ 2025	Gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir; ancak eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez, onlar adına istek veya itirazda bulunamaz. (GY m.561/7)
26	GMV, işlemleri bitmiş eşyayı geçici depolama yerinden veya antrepodan çıkarabilir mi?	Evet, vekaletnamesi olmak kaydıyla. (GY m.561/7)
27	GMV tek başına iş takibi yapabilir veya fatura düzenleyebilir mi? ★ 2025	Hayır; tek başına iş takibinde bulunamaz, fatura düzenleyemez. (GY m.561/8)

#	Soru	Cevap
28	Eşya sahiplerince imzalanan beyannameleri ve gerekli belgeleri GMY gümrüğe verebilir mi?	Evet, GMY tarafından da verilebilir. (GY m.561/6)

GMY ve Gümrük Müşaviri Olma Koşulları (GK m.227–228)

#	Soru	Cevap
29	GMY olabilmek için kişisel koşullar nelerdir? ★ 2025	TC vatandaşı olmak, medeni hakları kullanma ehliyeti, kamu haklarından mahrum olmamak, ceza/disiplin soruşturmasıyla memuriyetten çıkarılmamış olmak (ayrıca sabıka, eğitim, staj, sınav). (GK m.227/1)
30	Hüküm giyilmesi GMY olmaya engel olan suçlar hangileridir? ★ 2022	Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsa dahi: ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira, ihaleye fesat, aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı, terör ve örgütlü suçlar. (GK m.227/1-d)
31	"Görevi kötüye kullanma" suçu GMY olmaya engel suçlar arasında sayılmış mıdır? ★ 2022	Hayır, listede yer almaz. (GK m.227/1-d)
32	GMY için eğitim şartı nedir?	(i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler, endüstri mühendisliği lisans; (ii) başka lisans + bu dallarda lisansüstü ya da gümrük, dış ticaret, AB uzmanlık programlı ön lisans MYO mezuniyeti. (GK m.227/1-f)
33	GMY için staj süresi nedir? ★ 2021	Bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl. (GK m.227/1-g)
34	Gümrük idaresinde en az 15 yıl çalışıp ayrılan memur hangi kolaylıktan yararlanır?	Staj koşulu aranmaksızın GMY sınavına girebilir. (GK m.227/2-a)
35	15 yılın 3 yılını muayene memuru, başmemur veya müdür yardımcısı olarak geçirip ayrılan kişi?	Sınav ve staj koşulu aranmaksızın GMY olabilir. (GK m.227/2-b)
36	GMY izin belgesi ne kadar sürede ve kim tarafından verilir? ★ 2024	Müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Gümrük Müsteşarlığınca; faaliyet ancak bu belge alındıktan sonra yapılabilir. (GK m.227/3)
37	Gümrük müşavirliğine hak kazanma koşulları nelerdir?	m.227/1 koşulları ((f)(ii) hariç) + iki yıl GMYlik + sınavda başarı. (GK m.228/1)
38	10 yılın 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, muhafaza müdürü veya başmüdür yardımcısı olarak geçirip ayrılan kişi?	Stajsız GM sınavına girebilir; talep halinde sınavsız ve stajsız GMY izin belgesi verilir. (GK m.228/2-a)
39	Başmüdür, muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, müfettiş, daire başkanı ve üstünde en az 10 yıl çalışıp ayrılan kişi?	Sınav ve staj olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır. (GK m.228/2-b)

#	Soru	Cevap
40	Gümrük müşavirliği izin belgesi ne kadar sürede verilir?	Belgelerin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Müsteşarlıkça. (GK m.228/3)

Çalışma Düzeni ve Yükümlülükler (GK m.229–230; GY m.562–565)

#	Soru	Cevap
41	Gümrük müşavirleri çalışma yerini kime bildirir?	Bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine yazıyla. (GK m.229/1; GY m.564/1)
42	Gümrük müşavirlerinin kurduğu tüzel kişiliğe GMY ortak olabilir mi? ★ 2021	Evet, ortak olabilir; ancak GM ve GMY birden fazla tüzel kişiliğe ortak olamaz. (GK m.229/2)
43	Tüzel kişilikte beyannameyi imzalayan vergi kaybını bildiğinde veya bilmesi gerektiğinde sorumluluk nasıldır?	Bağlı olduğu tüzel kişilikle birlikte vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur. (GK m.229/2)
44	Gümrük müşavirleri defter, vekaletname, yazışma, fatura ve makbuzları kaç yıl saklar? ★ 2023	Beş yıl. (GK m.230)
45	Bu belgeleri kimlere göstermek zorundadırlar?	Gümrük müfettişi, müfettiş yardımcısı, kontrolör, stajyer kontrolör ve yetkili gümrük amir ve memurlarına. (GK m.230)
46	GM, müşavirlik şirketi dışında bir tüzel kişilik bünyesinde çalışırsa kimin işlemlerini takip edebilir?	Sadece çalıştığı şirkete ait eşyanın. (GY m.562/1)
47	GM imzaladığı beyannameden cezai hükümler açısından neyle sorumludur?	Beyannamedeki bilgiler ve ekli belgelerin doğruluğundan ve rejimin gerektirdiği yükümlülüklerle uyulmasından (GK m.181/2 saklı). (GY m.563/1)
48	GM izin belgesi no, şirket adı, temsilci gibi bilgilerdeki değişiklikleri ne zaman bildirir? ★ 2021, 2023	Bir hafta içinde GM derneklerine; dernek en geç bir hafta içinde başmüdürlüğe gönderir. Değişiklik yoksa her yılın ikinci ayında bildirilir. (GY m.563/2)
49	GM ve stajyerin göreve başlama ve ayrılması nasıl bildirilir?	GM bir hafta içinde derneğe, dernek bir hafta içinde başmüdürlüğe yazıyla bildirir; sigortalı işe giriş bildirgesi eklenir. Ayrılanlara ilişik kesme belgesi düzenlenir. (GY m.563/3)
50	Staj (1 yıl) ve GMY (2 yıl) sürelerinin hesabında neye bakılır?	Sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı çalışılan süre. (GY m.563/3)
51	Şirkete bağlı olmadan müstakil dolaylı temsilci olarak çalışan GM hangi belgeyi düzenler? ★ 2021	Serbest meslek makbuzu; hizmeti için başka şirket veya kişi fatura/makbuz düzenleyemez. (GY m.563/4)
52	Müşavirlik şirketleri hizmetleri için ne düzenler?	Şirket adına fatura keser ve muhasebe kayıtlarında gösterir. (GY m.563/5)
53	Tüzel kişilik ortağı GM, gerçek kişi olarak da faaliyette bulunabilir mi?	Hayır. Ayrıca GM ve GMY dışındaki kişiler bu tüzel kişiliklere ortak olamaz. (GY m.563/6)
54	Müşavirlik tüzel kişiliğinin dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmesinin şartı nedir?	AŞ'de yönetim kurulu üyelerinin, Ltd'de şirket müdürlerinin şirket ortağı olması. (GY m.563/6)

#	Soru	Cevap
55	GM ve çalışanlarının sır saklama yükümlülüğünün istisnası nedir?	Faaliyete son verseler dahi açıklayamazlar; ancak adli veya idari inceleme/soruşturmada bu hüküm uygulanmaz. (GY m.563/7)
56	Veri işleme hizmeti alınan üçüncü kişiyle yazılı sözleşme yapılmazsa ne olur?	Şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti verilmesine izin verilmez. (GY m.563/8–9)
57	Tebliğat açısından GM'nin devamlı iş çevresi neresidir?	Çalışma yeri yerleşim yeri sayılır; bağlı başmüdürlük (yoksa müdürlük) bölgesi devamlı iş çevresidir. (GY m.564/2)
58	GM çalışma yeri dışındaki başmüdürlüklerde iş takibi yapmak isterse ne yapar?	İş takibine başlamadan önce ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir. (GY m.564/3)
59	Çalışma yeri nasıl değiştirilir?	İzin belgesinin değiştirilmesi ile. (GY m.564/4)
60	İzin belgesi kaybedilirse ne yapılır?	Kayıp ilanı gazetesıyla GM derneğine dilekçe verilir; yeni belge işlemleri dernekler aracılığıyla yürür. (GY m.565)

Sınavlar ve İzin Belgesi (GY m.566–573)

#	Soru	Cevap
61	GM ve GM sınavları kaç aşamalıdır?	GM: yazılı, tek aşama; GM: yazılı ve sözlü, iki aşama. (GY m.566/1)
62	Sınav tarihi ve başvuru koşulları ne zaman ilan edilir?	Sınav tarihinden en az bir ay önce. (GY m.566/4)
63	Sözlü sınavda puan dağılımı ve başarı şartı nedir?	Bilgi düzeyi 60, kavrama-ifade-muhakeme 20, liyakat/temsil 10, genel yetenek-kültür 10; ortalama en az 70. (GY m.566/5)
64	Sözlü sınavda kayıt sistemi kullanılır mı?	Hayır, tutanak dışında kayıt sistemi kullanılmaz. (GY m.566/6)
65	Gümrük müşavirliği sınav konuları nelerdir?	GK ve ikincil düzenlemeler; 5607 ve ikincil düzenlemeler; dış ticaret ve kambiyo; iktisadi-ticari-mali konular, uluslararası anlaşmalar ve AB mevzuatı; TGTC ve İzahnâmesi. (GY m.567/1)
66	GM sınavında soru dağılımı nasıldır?	%20 genel yetenek-genel kültür; %80 GK ve 5607 sayılı Kanun mevzuatı. (GY m.567/2)
67	Sınavlarda başarı puanı nedir?	100 üzerinden 70 ve üzeri (GM'de yazılı ve sözlünün her birinden). (GY m.568)
68	Sınav kurulu nasıl oluşur?	Bakan belirler; başkan Bakanlık temsilcisi olmak üzere Bakanlıktan 4 + GM Dernek Başkanlarından 1 = 5 kişi. (GY m.569/1)
69	Sınav sonuçlarına itiraz süresi ve değerlendirme süresi nedir?	Duyurudan itibaren on gün içinde itiraz; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilir. (GY m.571/2–3)
70	Sınava katılma koşullarını taşımadan sınava girenlerin sonucu ne olur?	Geçersiz sayılır. (GY m.570/3)
71	Gümrük müşavirlerine verilen izin belgeleri hangi harca tabidir? ★ 2021	492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ruhsat harcına. (GY m.573/4)

#	Soru	Cevap
72	Fotoğraflı izin belgesi nasıl kullanılır; sicil kütüğünü kim tutar?	Gümrük idarelerinde görülebilecek şekilde üzerinde bulundurulur; sicil kütüğünü çalışma yeri başmüdürlük ve müdürlük tutar. (GY m.573/2–3)
73	Sınavsız GM/GMY olabileceklerin izin belgesi başvurusu nereye yapılır?	Faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla. (GY m.573/5)

Gümrük İşlemi Takip Kartı (Tebliğ Seri No: 71)

#	Soru	Cevap
74	Gümrük İşlemi Takip Kartı kimlere ne hakkı tanır?	Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsille takip edeceklere gümrüklü sahalara giriş hakkı; başka hak doğurmaz. (Tebliğ (Seri No: 71) m.1, 8/1)
75	Kart başvurusunda verilen dosyada neler bulunur?	Son üç aylık sigorta makbuzu, nüfus cüzdanı sureti, imza sirküleri, temsil yetki belgesi; iki adet dosya. (Tebliğ (Seri No: 71) m.4/2)
76	Kartı kimler imzalar ve kart hangi renktedir?	Dernek/oda başkanı ve başmüdür imzalar; kart turuncu renktedir. (Tebliğ (Seri No: 71) m.5)
77	Bir başmüdürlükten alınan kart başka başmüdürlükte kullanılabilir mi?	Hayır. Kart, talep eden firmanın merkez/şubesinin bulunduğu bölgedeki başmüdürlükçe verilir. (Tebliğ (Seri No: 71) m.8/2)
78	Kartın amaç dışı kullanımında ne olur?	GK m.241/1 cezası + karta 6 ay geçici el konulur; tekerrürde iptal edilir, aynı kişiye yeniden kart düzenlenmez. (Tebliğ (Seri No: 71) m.8/3)
79	Kartlara ilişkin bilgi ve belgeler ne kadar saklanır?	En az 5 yıl. (Tebliğ (Seri No: 71) m.8/4)

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Tebliğ Seri No: 1)

#	Soru	Cevap
80	Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kimlerin kaydolması zorunludur?	Elektronik ortamda beyanda bulunacak veya hesabına beyanda bulunulacak kişiler ile başkası hesabına beyanda bulunacak temsilciler. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.4/1–2)
81	Kaydın onayı için nereye başvurulur ve başvuru ne kadar sürede sonuçlanır?	Herhangi bir gümrük idaresine; evrak kaydından itibaren en geç iki iş günü içinde. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.5–6)
82	Kayıtlı genel bilgiler değişirse güncelleme ne zaman yapılır?	Değişiklikten itibaren on iş günü içinde. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.7/2)
83	Vekalet kaydının iptali ile kişinin kaydının tümüyle iptali arasındaki fark nedir?	Vekalet kaydı iptali onaya tabi olmadan sistemden yapılır; kaydın tümüyle iptali başvuruya ve gümrük idaresinin onayına tabidir. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.3/5–6)
84	Onaylı kaydı olmayan kişi elektronik beyanda bulunabilir mi?	Hayır, müsaade edilmez. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.4/4)

#	Soru	Cevap
85	Güncellemeyi veya vekalet kayıt iptalini yapmayanlara hangi müeyyide uygulanır?	GK m.241/1'e göre işlem yapılır. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.8)

Sık Karıştırılanlar

Doğrudan temsil = başkasının adına **ve** hesabına; **dolaylı temsil** = **kendi adına**, başkasının hesabına. Yetkisiz temsil → kendi adına ve hesabına sayılır.

Stajyer iş takibi **yapamaz**. **GM** müşavir adına iş takip eder ama tek başına iş takibi yapamaz, fatura düzenleyemez, tebliğ kabul edemez.

Staj 1 yıl (GM için); GM için **2 yıl** **GM**lik. Süreler **sigortalı işe başlama** tarihinden hesaplanır.

15 yıl gümrük → stajsız GMY sınavı (3 yılı muayene memuru vb. ise sınavsız-stajsız GMY). **10 yıl** → 3 yılı şube müdürü vb. ise stajsız GM sınavı; başmüdür/uzman/müfettiş vb. 10 yıl → sınavsız-stajsız GM.

Süreler: izin belgesi **60 gün**; değişiklik bildirimi **1 hafta**; belge saklama **5 yıl**; sınav sonucu itirazı **10 gün**, değerlendirme **30 gün**; YKTS onayı **2 iş günü**, güncelleme **10 iş günü**.

Vekaletname: dolaylı temsilde **noter tasdikli**; **kamu kurumlarında noter onayı aranmaz**; **posta/hızlı kargoda vekaletname aranmaz**.

Özel hukuk tüzel kişisi personeline m.227/1 şartları aranır, **(g) staj ve (h) sınav hariç**.